

LOGIMARKET.EU

CONSOLIDATED LEGAL COUNSEL DECISION RECORD

Konsolidacja wszystkich ustaleń kancelarii prawnej

LogiMarket Marketplace B2B - model prawny, bramki, warunki wdrożeniowe i handoff do DPO/Tax/Engineering

Pole	Stan
Status dokumentu	KONSOLIDACJA FINALNA - LEGAL COUNSEL WORKSTREAM
Stan na	9 sierpnia 2026 r.
Projekt	logimarket.eu / marketplace B2B
Baseline techniczny	main @ cd1de62625f6a95bb0ed8e651ab40b3544e41a5d
LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED	YES
LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY	NO - wymaga odrębnego readiness review

Charakter dokumentu

Dokument konsoliduje formalne odpowiedzi kancelarii, kolejne korekty/erraty oraz zatwierdzoną normalizację Owner/Engineering. Nie zastępuje źródłowych opinii prawnych. W razie konfliktu pierwszeństwo ma najnowsza formalna odpowiedź kancelarii oraz obowiązujący tekst aktu prawnego.

1. Executive summary

Etap kancelarii prawnej został zamknięty. Kancelaria potwierdziła zasadniczy model intermediary-first: Partner pozostaje sprzedawcą towaru, LogiMarket działa jako pośrednik/agent agencyjny bez umocowania do zawierania umów sprzedaży w imieniu Partnera, a umowa sprzedaży powstaje pomiędzy Partnerem a Kupującym.

Zamknięcie Workstream Legal nie oznacza pełnej gotowości produkcyjnej ani automatycznego odblokowania schematu 56B1. Nadal wymagane są odrębne działania DPO/privacy, Tax/DAC7, evidence konkretnego PSP oraz Owner/Engineering Readiness Review.

Gate	Status finalny	Znaczenie
LEG-MKT-01	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Agencja pośrednicząca art. 758 §1; brak umocowania do zawierania umów; brak del credere domyślnie.
LEG-MKT-02	APPROVED_WITH_CONDITIONS	E2 = oferta Kupującego; E7 = jawna akceptacja Partnera / moment zawarcia; capture po E7.
LEG-MKT-03	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Seller identity/disclosure przed konwersją; rozdzielanie danych publicznych/pre-conversion od KYB.
LEG-MKT-04 / P2B	NOT_APPLICABLE	Przy rzeczywistym pure B2B nieoferowanym konsumentom; ponowny review przy B2C.
DSA	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Hosting/online platform dla treści Partnerów; art. 14 i Section 2; SME exemptions wg statusu.
LEG-MKT-08	APPROVED_WITH_CONDITIONS	B2B identity gating; oświadczenie o zawodowym charakterze fakultatywne; PKD pomocnicze.
LEG-MKT-09	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Kierunek privacy ustalony, ale DPO sign-off nadal wymagany.
OMQ-MKT-01	APPROVED_WITH_CONDITIONS	E-commerce contract formation zgodnie z E2→E7.
OMQ-MKT-02	APPROVED_WITH_CONDITIONS	RFQ = negocjacje; quotation niewiążąca przy właściwym zastrzeżeniu.
OMQ-MKT-11	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Retencja/RODO - finalny DPO sign-off i enforcement przed go-live.
VAT/KSeF	APPROVED_WITH_CONDITIONS	FA(3); przy zakładanym >10k zł - KSeF issuing od 1.04.2026; odbiór od 1.02.2026.
DAC7	MORE_FACTS_REQUIRED	Odrębny Tax Advisor sign-off dla e-commerce/RFQ/outbound.
PSP	APPROVED_WITH_CONDITIONS	Licensed PSP, direct payout/connected accounts; zero self-custody/escrow LogiMarket.

Najważniejsza zasada architektoniczna

Kwalifikacja umowy LogiMarket-Partner jako agencyjnej jest odrębną osią od istniejącego offerModel + conversionType i od projektowego contractModel oferty. Nie wolno zastępować canonical offer behavior wartością typu AGENCY.

2. Zatwierdzony model biznesowy, który kancelaria opiniowała

Obszar	Decyzja
Kupujący	B2B_ONLY; brak zamierzonego B2C w MVP.
Geografia	E-commerce MVP: Polska. RFQ: Polska + UE. Outbound: transakcja poza LogiMarket.
Sprzedawca	Partner jest sprzedawcą kontraktowym towaru.
Rola LogiMarket	Platforma/pośrednik; po finalnej kwalifikacji - agent pośredniczący bez umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera.
Checkout	Order intent/oferta Kupującego; Partner jawnie akceptuje albo odrzuca.
Płatność	Target: checkout → preautoryzacja → E7 Partner acceptance → capture przez licencjonowany PSP.
RFQ	Proces negocjacyjny; quotation domyślnie niewiążąca przy wyraźnym zastrzeżeniu.
Monetyzacja	Success fee/prowizja od Partnera; LogiMarket wystawia fakturę za usługę platformową, nie za towar.
Ranking	Manualny/redakcyjny; brak paid ranking i automated partner scoring w MVP.
Publikacja	Centralna moderacja/admin; brak automatycznej rejestracji vendora i self-publishingu.

3. LEG-MKT-01 - kwalifikacja relacji LogiMarket-Partner

3.1. Finalna kwalifikacja

Kancelaria ostatecznie zakwalifikowała relację LogiMarket-Partner jako możliwą umowę agencyjną w wariacie pośredniczącym z art. 758 §1 KC: stałe, odpłatne pośredniczenie przy zawieraniu umów, bez umocowania LogiMarket do zawierania umów sprzedaży w imieniu Partnera.

- Partner pozostaje stroną umowy sprzedaży i seller of record.
- LogiMarket nie nabywa towaru, nie przejmuje własności ani ryzyka towarowego.
- LogiMarket nie wystawia faktury za towar; fakturę towarową wystawia Partner.
- LogiMarket nie przyjmuje środków Kupującego na własny rachunek i nie prowadzi własnego escrow/self-custody.
- Success fee/prowizja jest wynagrodzeniem za pośrednictwo agencyjne.

3.2. Del credere - wyłączone w modelu bazowym

Kancelaria potwierdziła, że odpowiedzialność agenta za wykonanie zobowiązania przez klienta jest klauzulą del credere z art. 761⁷ KC. W modelu bazowym LogiMarket jej nie zastrzega.

- Brak domyślnej odpowiedzialności LogiMarket za to, czy Kupujący wykona swoje zobowiązanie wobec Partnera.
- Del credere wymaga pisemnego zastrzeżenia, określonego zakresu oraz odrębnego wynagrodzenia.
- Jeżeli w przyszłości pojawi się gwarancja zapłaty jako produkt premium, wymaga osobnego legal/payment review.

3.3. Obowiązki dla umowy partnerskiej

- jednoznacznie określić agencyjny wariant pośredniczący i brak umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera;
- opisać success fee/prowizję i zasady jej naliczania;

- przypisać Partnerowi odpowiedzialność za towar, specyfikację, cenę, dostępność, fakturę, dostawę i obsługę reklamacji towarowych;
- określić moderację, zawieszenia, treści ofert, IP/licencję i zasady rozwiązywania współpracy;
- nie wprowadzać del credere w bazowym MVP;
- przy finalnym draftingu jeszcze raz sprawdzić właściwe jednostki redakcyjne dotyczące wypowiedzenia, świadczenia wyrównawczego i ewentualnego zakazu konkurencji po rozwiązaniu - to nie blokuje architektury.

Do not regress

Nie wracać do odrzuconych tez: art. 540 KC jako podstawa pośrednictwa; „agencja wymaga zawsze umocowania”; automatyczna odpowiedzialność LogiMarket za solidność Kupującego.

4. LEG-MKT-02 / OMQ-MKT-01 - zawarcie umowy e-commerce

ID	Zdarzenie	Finalna kwalifikacja
E1	Koszyk	Czynność techniczna; brak skutku kontraktowego.
E2	Submit checkout	Oferta Kupującego, jeżeli zawiera istotne elementy transakcji.
E3	Receipt acknowledgement	Potwierdzenie techniczne otrzymania; nie jest akceptacją sprzedaży.
E4/E5	Payment init / preauth	Czynność PSP; brak skutku dla zawarcia umowy.
E6	Routing do Partnera	Przekazanie techniczne; nie jest akceptacją.
E7	Jawna akceptacja Partnera	Docelowy moment przyjęcia oferty i zawarcia umowy.
E8	Fulfillment/wysyłka	Dopuszczalne dopiero po E7; system ma blokować fulfillment przed E7.
E9	Confirmation	Rekomendowane potwierdzenie zawarcia umowy w UI/email po E7.

4.1. Klauzule zabezpieczające E7

- Art. 68² KC analizować dla relacji Kupujący-Partner, gdy istnieją stałe stosunki gospodarcze między tymi stronami.
- Regulamin/checkout/umowa Partnera mają jasno stanowić, że milczenie Partnera nie stanowi przyjęcia oferty.
- Przystąpienie do wykonania przed E7 nie ma być traktowane jako dopuszczalny systemowo sposób akceptacji; UI i workflow muszą wymuszać jawne E7.
- Brak E7 w terminie → brak umowy / status EXPIRED, zgodnie z finalnym projektowym state machine.
- Capture dopiero po E7, z zastrzeżeniem capability konkretnego PSP.

4.2. Architektura

State machine zamówienia, SellerAcceptanceDecision oraz znaczniki E2/E6/E7 należą do 56B2. Preauth/capture/void/release należą do 56B3. Nie wolno przenosić tych elementów do 56B1.

5. OMQ-MKT-02 - RFQ i niewiążąca quotation

RFQ pozostaje procesem negocjacyjnym/rokowaniami. Samo złożenie RFQ ani odpowiedź cenowa Partnera nie mają automatycznie tworzyć umowy sprzedaży.

- Wycena Partnera powinna zawierać jasne zastrzeżenie, że ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 KC, jeśli taki ma być jej model biznesowy.
- Nie używać CTA „Akceptuję wycenę”, jeśli miałyby ono sugerować automatyczne zawarcie umowy.
- Preferowane CTA: „Poproś o ofertę” / „Rozpocznij zamówienie” i przejście do jednoznacznego flow kontraktowego.
- RFQ nie korzysta z koszyka ani payment flow w obecnym MVP.

6. LEG-MKT-03 - seller identity i disclosure

Kancelaria zatwierdziła obowiązek jednoznacznej identyfikacji Partnera/sprzedawcy przed konwersją i rozdzielenie danych transakcyjnych od wewnętrznego KYB.

Pole	Klasyfikacja	Zasada
Nazwa prawna sprzedawcy	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Widoczna przed RFQ/checkout; rekomendowane również na ofercie/profilu.
NIP / VAT ID	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Identyfikacja kontrahenta/podatkowa; nie traktować jako jedynego możliwego rejestru UE.
Adres siedziby	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Identyfikacja i kontakt kontraktowy.
E-mail firmowy	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Kontakt transakcyjny.
Telefon	RECOMMENDED_BEST_PRACTICE	Nie musi być obowiązkowo publiczny.
KRS / REGON / registry no.	RECOMMENDED_BEST_PRACTICE + KYB	Publiczne opcjonalnie; verification wewnętrzna.
Wystawca faktury	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Partner, nie LogiMarket.
Dostawa / fulfillment owner	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Partner lub podmiot wskazany przez Partnera.
Reklamacje towarowe	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Partner jako odpowiedzialny za towar.
Rola LogiMarket	CONTRACTUALLY_REQUIRED	Pośrednik/platforma; nie sprzedawca.
IBAN / dokumenty rejestrowe / dane rozszerzone KYB	INTERNAL_KYB_ONLY	Nie publikować automatycznie.

56B1 obejmuje foundation SellerLegalIdentity i offer-to-seller assignment. Immutable seller disclosure snapshots transakcji należą najwcześniej do 56B2.

7. LEG-MKT-04 / P2B oraz DSA

7.1. P2B

Formalny wynik kancelarii: Regulation (EU) 2019/1150 nie ma zastosowania do rzeczywistego pure B2B online intermediation nieoferowanego konsumentom. Status pozostaje NOT_APPLICABLE tak długo, jak LogiMarket utrzymuje B2B-only.

- Nie budować dedykowanego P2B schema/workflow jako obowiązkowego elementu MVP.
- Mimo braku obowiązku prawnego utrzymać jako best practice: skargi Partnerów, uzasadnienia zawieszeń, transparentność kryteriów rankingu, rozsądne zasady zmian umowy i mediacji.
- Future B2C = automatyczne ponowne otwarcie P2B/consumer/DSA/tax gate.

7.2. DSA

Dla treści ofert dostarczanych przez Partnerów i przechowywanych/prezentowanych na ich żądanie kancelaria kwalifikuje LogiMarket co najmniej jako hosting, a najprawdopodobniej jako online platform. Treści tworzone przez sam LogiMarket pozostają jego własną odpowiedzialnością redakcyjną.

- Terms and Conditions / zasady moderacji: art. 14 DSA.
- Hosting duties: notice & action (art. 16), statement of reasons (art. 17), notification of authorities (art. 18) - nie są automatycznie wyłączone przez SME exemption art. 19.
- Dodatkowe obowiązki Section 3/4 zależą od statusu mikro/małego przedsiębiorstwa i faktycznego consumer exposure; art. 19 i art. 29 mają odrębne mechanizmy wyłączeń.
- MVP: brak paid ranking, brak automated partner scoring, brak sponsored placements. Ręczny ranking nie tworzy obecnie automatycznego recommender system requirement.
- Ewentualne metadata typu OfferContentSource = PARTNER / LOGIMARKET / MIXED są candidate requirement; ich dodanie wymaga Engineering Review, nie następuje automatycznie z opinii prawnej.

8. LEG-MKT-08 - B2B-only gating i JDG z ochroną konsumencką

Po kolejnych korektach kancelaria potwierdziła, że platforma może weryfikować biznesową tożsamość użytkownika, ale nie powinna uzależniać możliwości zawarcia umowy od obowiązkowego oświadczenia o zawodowym charakterze transakcji.

Element	Status	Finalna zasada
Business identity	WYMAGANE	PL e-commerce: NIP + dane rejestrowe/verification. RFQ UE: VAT ID/VIES, gdy ma zastosowanie, albo alternatywny registry identifier.
Professional-purpose declaration	FAKULTATYWNE	Może być informacyjne/pomocnicze. Brak oświadczenia nie blokuje checkoutu tylko z tej przyczyny.
PKD / CEIDG	EVIDENCE / RISK SIGNAL	Pomocniczy dowód profilu działalności; nie automatyczny legal classifier.
Seller review przed E7	DOZWOLONE	Partner może ocenić ryzyko i odrzucić ofertę przed zawarciem umowy.
VAT UE	NIE UNIWERSALNY B2B GATE	Brak VIES nie oznacza automatycznie braku statusu przedsiębiorcy.

8.1. Kategorie kupujących

Kat.	Opis	Reżim
A	Osoba fizyczna - czynność niezwiązana bezpośrednio z działalnością	Konsument; w current B2B-only nie jest targetem.
B	JDG - transakcja związana z działalnością, lecz niezawodowa	Przedsiębiorca z wybranymi prawami konsumenckimi z art. 7aa u.p.k. + art. 385 ⁵ KC.
C	JDG / inny przedsiębiorca - transakcja zawodowa	Zwykły reżim B2B.

8.2. Prawa kategorii B - zakres przyjęty do projektu

- Art. 7aa odsyła do rozdziałów 4, 5a i 5b ustawy o prawach konsumenta; nie do całego rozdziału informacyjnego 3.
- Rozdział 4: prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość/poza lokalem, zgodnie z zakresem ustawy.
- Rozdział 5a: niezgodność towaru z umową / prawa ochronne dotyczące towaru.
- Rozdział 5b: formalnie objęty odesłaniem, praktycznie marginalny dla bazowego modelu towarów fizycznych.
- Ochrona przed klauzulami niedozwolonymi wynika odrębnie z art. 385⁵ KC.

- Aktualny art. 7aa ust. 2 i art. 385⁵ §1¹: oświadczenie o zawodowym charakterze może zostać złożone, ale druga strona nie może uzależniać zawarcia umowy od jego złożenia.

Engineering rule dla 56B2

BuyerLegalContext ma przechowywać business identity + verification evidence + opcjonalne professional-purpose evidence. Nie implementować „required professional-purpose checkbox” ani „PKD match = prawna kategoria C”.

9. LEG-MKT-09 / OMQ-MKT-11 - RODO, privacy, retencja i cookie

Kancelaria zamknęła własną część analizy jako APPROVED_WITH_CONDITIONS, ale finalny Data Protection sign-off pozostaje zadaniem DPO. To rozdzielanie musi pozostać jawne.

9.1. Role i podstawy - stan kierunkowy

Aktywność	Rola kierunkowa	Warunek
Checkout / RFQ	LogiMarket = administrator obecnego collection flow	Future Partner role ustalić per processing operation; bez hardcoded joint controllership.
Admin auth	LogiMarket = administrator	Security/access control; Supabase jako processor do formalnej weryfikacji dokumentów.
Outbound clicks	LogiMarket = administrator	Legitimate interest/LIA - finalny DPO sign-off.
Cart/session	LogiMarket = administrator	Precontractual/session purpose; cookie assessment osobno.
Partner contacts	LogiMarket = administrator	B2B contacts nadal mogą być danymi osobowymi.

9.2. Obowiązkowe działania privacy przed go-live

- przebudować RFQ wording: nie używać „zgody na przetwarzanie” jako podstawy core RFQ; zastosować właściwą klauzulę informacyjną;
- pełna informacja art. 13 dla checkout/RFQ;
- DPA z Supabase, lista subprocesorów, region przetwarzania i analiza transferów/DPF/SCC/TIA odpowiednio do stanu faktycznego;
- ROPA, LIA tam gdzie używany legitimate interest, DSAR i breach-response procedure;
- finalna polityka retencji z realnym delete/anonymise enforcement;
- osobne ustalenie roli LogiMarket/Partner przed pierwszym produkcyjnym przekazaniem buyer PII do Partnera;
- DPIA screening i ponowny screening przy przyszłym scoringu/profilowaniu lub zmianach payment data.

9.3. Retencja - wartości z opinii do potwierdzenia przez DPO

Dataset	Counsel proposed retention	Uwagi
cart_items	sesja / max 30 dni	cleanup porzuconych rekordów
orders	3 lata PII / 5 lat elementy księgowe	od finalnego statusu, z anonimizacją/usunięciem gdzie możliwe
rfq_leads	12 miesięcy	od ostatniej aktywności
clicks	12 miesięcy raw	agregaty anonimowe mogą mieć inny okres
auth/accounts	rola + 6 mies.; logi 12 mies.	offboarding

Dataset	Counsel proposed retention	Uwagi
partner contacts	współpraca + 3 lata	plus odrębne wymogi księgowe, jeśli dotyczą

9.4. Cookie / PKE

Właściwą podstawą polską dla przechowywania/odczytu informacji w urządzeniu końcowym jest art. 399 PKE. Kancelaria rekomenduje session-only cart cookie jako wariant najprostszy compliance; persistent cart 30 dni wymaga odrębnej decyzji DPO/Legal co do zgody.

- Production cookie: Secure + HttpOnly + SameSite=Lax; HTTPS/HSTS do potwierdzenia w realnym QA.
- Brak explicit Secure w source należy traktować jako security remediation, a nie automatyczne stwierdzenie naruszenia bez analizy środowiska.

10. VAT / KSeF - ustalenia kancelarii

10.1. KSeF

- Owner przyjął wariant ostrożnościowy: miesięczna sprzedaż dokumentowana fakturami będzie prawdopodobnie > 10 000 zł brutto.
- Przy tym założeniu counsel przyjmuje obowiązek wystawiania w KSeF od 1.04.2026; odbiór faktur w KSeF od 1.02.2026, zgodnie z aktualnym harmonogramem MF.
- Od 1.02.2026 obowiązującą strukturą faktury ustrukturyzowanej jest FA(3).
- Własna integracja API nie jest warunkiem MVP; proces może być obsługiwany przez biuro rachunkowe/program księgowy/oficjalne narzędzia.
- KSeF references/integration state należą najwcześniej do 56B4, nie do 56B1.

10.2. VAT prowizji

- Partner PL: standardowe rozliczenie polskiego VAT prowizji, co do zasady 23%, z zastrzeżeniem realnego statusu podatkowego i faktury.
- Partner UE B2B: miejsce świadczenia wg zasad B2B; polski VAT nie jest naliczany, a rozliczenie następuje po stronie odbiorcy w mechanizmie reverse charge, gdy warunki są spełnione.
- W systemie nie używać technicznego skrótu „VAT 0% + reverse charge” jako równoważnego stawce 0%; modelować „NP / reverse_charge”, zgodnie z finalnym accounting design.
- Deemed supplier z e-commerce VAT nie jest elementem current pure B2B modelu; future B2C/import wymaga re-review.

11. PSP / płatności - legal constraints

Kancelaria zaakceptowała kierunek preauthorization → seller acceptance → capture, ale warunek finalny to użycie licencjonowanego PSP i brak przepływu środków przez własny rachunek LogiMarket.

- Dozwolony target: connected accounts / direct payout / split allocation po stronie PSP.
- LogiMarket nie prowadzi self-custody ani własnego escrow.
- Capture dopiero po E7.
- Wymagane evidence konkretnego PSP przed 56B3: capability, merchant/seller onboarding model, allocation/payout, auth/capture/void/refund, chargeback ownership.
- Agency classification nie może być użyta jako automatyczne „commercial agent exemption” dla każdej payment architecture.

12. DAC7 - otwarty handoff do doradcy podatkowego

DAC7 jest jedynym istotnym obszarem z finalnego gate register kancelarii, który pozostał MORE_FACTS_REQUIRED i wymaga osobnego Tax Advisor sign-off.

Ścieżka	Stan	Dlaczego wymaga tax review
E-commerce marketplace	Najbardziej prawdopodobny scope raportowy	LogiMarket zna order/value i pobiera success fee.
RFQ	Do rozstrzygnięcia	Finalna sprzedaż może nastąpić poza platformą; consideration może być nieznane.
Outbound /go/[id]	Do rozstrzygnięcia / możliwe wyłączenie	Platforma zna referral/click, nie zna finalnej sprzedaży.

- Nie identyfikowano obecnie Partnerów giełdowych ani rządowych/publicznych; jeśli się pojawią, klasyfikować indywidualnie.
- Nie hardcodować ALL_PARTNERS_DAC7_REQUIRED=YES.
- Seller legal/tax identity można projektować neutralnie, ale classification/reportability musi być osobnym tax decision.

13. Pozostałe kwestie prawne z pakietu kancelarii

Temat	Ustalenie
Rękojmia / odpowiedzialność B2B	W klasycznym B2B możliwe ograniczenia kontraktowe w ustawowym zakresie; dla kategorii B art. 7aa może uruchomić szczególną ochronę.
Dobrowolne zwroty B2B	Brak ogólnego 14-dniowego prawa dla czystego B2B; polityka handlowa może wprowadzić dobrowolne zasady.
Prawo właściwe / jurysdykcja	Do finalnego Partner Agreement / Terms; PL law/jurisdiction jako kierunek dla PL, cross-border wymaga świadomego draftingu.
Treści ofert / IP	Partner powinien udzielić licencji na treści; DSA notice & action obejmuje także potencjalne naruszenia treści/IP.
NIS2 / cyber	Counsel uznał aktualny zakres za prawdopodobnie poza obowiązkiem wynikającym ze skali; ponowny review przy wzroście lub zmianie kwalifikacji.
AI / automated ranking	Brak w MVP; przed uruchomieniem automated scoring/recommender wymagany osobny legal/DSA/AI review.
Future reseller	Wyłączony z MVP; wymaga osobnego legal/tax/payment activation gate.

14. Dokumenty prawne do przygotowania na bazie zamkniętych ustaleń

14.1. Umowa Partnerska - minimum

- kwalifikacja agencyjna: LogiMarket jako agent pośredniczący bez umocowania do zawierania sprzedaży w imieniu Partnera;
- Partner jako sprzedawca towaru i podmiot odpowiedzialny za fakturę towarową, fulfillment, towar i reklamacje;
- success fee/prowizja, moment powstania prawa do wynagrodzenia i raportowanie;
- brak del credere w modelu bazowym;
- brak self-custody/escrow LogiMarket;
- zasady ofert, seller acceptance, obowiązki aktualizacji ceny/dostępności;
- IP/licencja na content Partnera;
- moderacja, zawieszenie, statement-of-reasons/best practice partner protection;

- privacy/data sharing clauses po DPO design; DAC7 data obligations tylko po Tax sign-off;
- wypowiedzenie/rozwiązanie/świadczenie wyrównawcze i ewentualny zakaz konkurencji po finalnym article-by-article drafting check.

14.2. Regulamin Marketplace / Buyer Terms

- B2B-only eligibility i dozwolone business identity checks;
- oferty produktów jako invitatio, E2 jako buyer offer, E7 jako explicit seller acceptance;
- milczenie Partnera nie stanowi akceptacji; fulfillment dopiero po E7;
- seller disclosure przed konwersją;
- rola LogiMarket jako platformy/pośrednika, nie sprzedawcy;
- RFQ jako negocjacje i niewiążąca quotation;
- obsługa kategorii B zgodnie z art. 7aa i art. 385⁵;
- DSA art. 14, moderacja, notice & action, statement of reasons;
- payment orchestration wyłącznie przez PSP.

14.3. Privacy / Cookie / DPA

To nie jest już zadanie kancelarii jako głównego workstreamu; wymaga finalnego DPO sign-off. Dokumenty: privacy notice art. 13, cookie policy/consent decision, DPA/vendor register, ROPA/LIA, retention policy, data-sharing arrangement per processing operation.

15. Mapowanie ustaleń prawnych na roadmapę techniczną

Sprint	Zakres	Legal impact
56B1	Seller Identity + Offer Contract Classification	SellerLegalIdentity, OfferSellerAssignment, verification metadata, public/KYB classification. Nie dodawać buyer gating, order lifecycle ani PSP.
56B2	Buyer Legal Context + MarketplaceOrder/SellerOrder	Business identity, optional professional-purpose evidence, Category B handling, SellerAcceptanceDecision, E2/E6/E7, disclosure snapshots.
56B3	PSP-neutral payments	Preauth/capture/void/release, payment allocation, fee/settlement refs; provider evidence required.
56B4	Invoice / KSeF / refunds / disputes	KSeF FA(3) references if needed, invoice responsibility, refunds/chargebacks.
56B6	Privacy / retention / audit	Configurable retention, PrivacyProcessingContext, audit, anonymisation/delete metadata.

Canonical offer model pozostaje bez zmian

offerModel + conversionType nadal sterują zachowaniem RFQ/ecommerce/outbound. Umowa agencyjna LogiMarket-Partner nie może być użyta jako nowa wartość offerModel/contractModel ani jako powód do zmiany istniejących CTA i resolvera.

16. Twierdzenia superseded / zakazane do ponownego użycia

Stare twierdzenie	Status
art. 540 KC = podstawa pośrednictwa marketplace	ODRZUCONE

Stare twierdzenie	Status
Agencja wymaga zawsze umocowania do zawierania umów	ODRZUCONE
LogiMarket domyślnie odpowiada za solidność Kupującego	ODRZUCONE - del credere tylko po art. 761^7 warunkowo
P2B automatycznie dotyczy pure B2B	ODRZUCONE
DSA art. 19 wyłącza art. 16-18	ODRZUCONE
DSA Terms & Conditions = art. 13	ODRZUCONE - art. 14
Cookie = art. 175 PKE	ODRZUCONE - art. 399 PKE
Future LogiMarket→Partner = zawsze joint controllers	ODRZUCONE - role per processing operation
Professional-purpose checkbox może być obowiązkowym warunkiem checkoutu	ODRZUCONE
PKD match automatycznie rozstrzyga zawodowy charakter	ODRZUCONE
Brak aktywnego VAT UE = nie jest przedsiębiorcą	ODRZUCONE
KSeF FA(1)/(2) w 2026	ODRZUCONE - FA(3)
Transgraniczna prowizja UE = po prostu VAT 0%	ODRZUCONE - modelować place of supply / NP + reverse charge tam, gdzie właściwe
Buyer gating / E2-E7 / payment states należą do 56B1	ODRZUCONE - odpowiednio 56B2/56B3

17. Co pozostaje otwarte po zamknięciu kancelarii

Obszar	Status	Następny evidence/output
DPO / LEG-MKT-09 / OMQ-MKT-11	OPEN	DPA Supabase, subprocessory/transfery, art. 13, roles per processing operation, cookie decision, final retention/enforcement.
Tax / DAC7	OPEN	Reportable platform/operator scope, RFQ/outbound, dataset, excluded sellers, reporting process.
PSP provider evidence	OPEN before 56B3	Konkretny PSP, preauth/capture/void/refund, seller onboarding/KYB, settlement/payout.
Partner Agreement drafting	TO DO	Krótką finalną umowę z article-by-article agency check.
Marketplace Terms drafting	TO DO	E2/E7, seller identity, RFQ, B2B gating, DSA, Category B.
Owner/Engineering readiness	REQUIRED	Formalna decyzja o LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READ Y=YES/NO.

Aktualny status readiness

LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED=YES. LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY pozostaje NO do osobnej decyzji Owner/Engineering po włączeniu wymaganych ograniczeń DPO/privacy. Counsel w starszym gate register wskazywał również DAC7 Tax sign-off; Owner/Engineering powinien w readiness review rozstrzygnąć, czy otwarty DAC7 faktycznie blokuje neutralny 56B1 foundation, czy pozostaje osobnym workstreamem.

18. Source hierarchy i traceability

Konsolidacja została zbudowana z następującej sekwencji materiałów. Nowsze formalne korekty zastępują sprzeczne fragmenty starszych opinii:

1. Counsel Pack v1.0: Model biznesowy, Legal Decision Pack, GDPR/Data Flow Pack.
2. Correction & Confirmation Memo R2.1 + odpowiedzi Ownera.
3. Wstępna opinia kancelarii z 9.08.2026.
4. Finalna opinia kancelarii z 9.08.2026.
5. Odpowiedź na Final Correction Request.
6. Korekta nr 2: art. 761⁷ / art. 7aa.
7. Errata nr 3: ostateczna korekta mapowania przepisów agencyjnych i u.p.k.
8. Finalne wyjaśnienie kancelarii dotyczące B2B gatingu, art. 7aa ust. 2 / art. 385⁵ §1¹ i pomocniczego charakteru PKD/CEIDG.
9. Owner/PM Verification and Action Plan - wyłącznie jako warstwa mapowania prawnych decyzji na istniejącą architekturę 56B1-56B6.

18.1. Źródła urzędowe użyte do kontroli spójności

- Kodeks cywilny - tekst jednolity Dz.U. 2026 poz. 795 (ELI).
- Ustawa o prawach konsumenta - Dz.U. 2024 poz. 1796 z późniejszą zmianą wynikającą z Dz.U. 2025 poz. 1172 (art. 7aa ust. 2).
- Prawo komunikacji elektronicznej - Dz.U. 2024 poz. 1221, art. 399.
- Regulation (EU) 2019/1150 - EUR-Lex, w szczególności recital 11.
- Regulation (EU) 2022/2065 (DSA) - EUR-Lex.
- Regulation (EU) 2016/679 (GDPR) + EDPB Guidelines 07/2020.
- Ministerstwo Finansów / KSeF 2.0 - harmonogram 2026 i struktura FA(3).

19. Finalny record status

Key	Value
LEGAL_COUNSEL_WORKSTREAM_CLOSED	YES
LEGAL_MODEL_PARTNER_IS_SELLER	YES
LOGIMARKET_IS_NOT_SELLER	YES
INTERMEDIARY_RELATIONSHIP	AGENCY_INTERMEDIATION_NO_POWER_TO_CONTRACT
DEL_CREDERE	NO_IN_BASE_MODEL
ECOMMERCE_BUYER_OFFER	E2
SELLER_ACCEPTANCE	E7_REQUIRED
CONTRACT_FORMATION_TARGET	E7

Key	Value
CAPTURE_AFTER_E7	YES
RFQ_CONTRACT_FORMATION	NO_AUTOMATIC_CONTRACT
P2B	NOT_APPLICABLE_WHILE_PURE_B2B
MANDATORY_PROFESSIONAL_PURPOSE_DECLARATION	NO
PKD_AUTOMATIC_LEGAL_CLASSIFIER	NO
DPO_SIGNOFF_REQUIRED	YES
DAC7_TAX_SIGNOFF_REQUIRED	YES
PSP_PROVIDER_EVIDENCE_REQUIRED	YES_BEFORE_56B3
OWNER_ENGINEERING_READINESS_REQUIRED	YES
LM_MARKETPLACE_SCHEMA_56B1_READY	NO_CURRENTLY

Stop condition

Niniejszy dokument zamyka potrzebę dalszej korespondencji z kancelarią na etapie kwalifikacji bazowego modelu. Nie uruchamia automatycznie kodowania ani zmian DB. Następny krok powinien być osobnym Owner Review: DPO handoff / Tax-DAC7 handoff / Partner Agreement drafting / Engineering readiness.

Dokument konsolidacyjny przygotowany dla Owner Review

LogiMarket Marketplace B2B | 9 sierpnia 2026 r.